

الذكران 566



تصدر اسبوعيا عن قسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة / ديوان الوقف الشيعي / السنة الحادية عشرة / الخميس / ٢ / صفر المظفر / ١٤٣٨ هـ الموافق ٣ / ١١ / ٢٠١٦ م



اقرأ في هذا العدد:

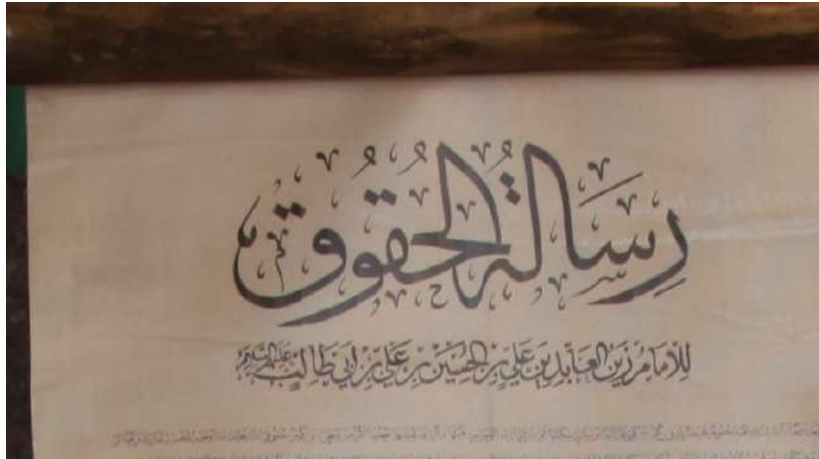
شهادة مع مرتبة الشرف ..

العتبة الحسينية المقدسة تقيم
مؤتمر الاربعةين الإعلامي الاول
معركة تحرير الموصل..
وطنيتنا المستعادة أخيراً

رسالة الحقوق السجادية

اسمى وثيقة تراثية لدساتير حقوق الانسان

اعداد / حسين النعمة



تقنين حقوق الانسان واكسابها الشرعية الاسلامية فحسب، بل الى وعي أبعادها بالوقوف عند المعوقات الكبرى التي انتهت بتزييف تلك الحقوق ومصادرتها في مطلع الحكم الأموي، ولا سيما في مجالات الحيوية في علاقة الخليفة بالأمة وعلاقة الأمة فيما بينها، ثم علاقة المجتمع الاسلامي بدءاً من الأنظمة والدول والشعوب.

فقد واجه الامام (عليه السلام) تحديات الفجوة القائمة بين الاسلام وممارسات الواقع بحفز الضمير الاسلامي الى الاحتجاج بالمبادئ والقيم المؤسسة لشريعة الاسلام، وبهذه اللفتة وحدها نسجل اعترافنا بالرد على بعض الباحثين الذين

قام الإمام السجاد (عليه السلام) في عصره بأداء دور مهم في هذا الميدان الشائك بعد أن استلهم العلوم من مصادرها الأمينة الموثوقة وصار الدور إليه في قيادة الأمة ودلائها الى الحق والخير. وفي الظروف التي عاشها الإمام زين العابدين (عليه السلام)، كان الحكام بصد اجتناء الحق من جذوره وأصوله، وعن هذا يشير المحقق رحيم الحسيني في أدب الإمام (عليه السلام) انه اتجه الى نقد الاوضاع المنحرفة والى بناء الشخصية الاسلامية في المستويين الفردي والجماعي، بحيث ان ادبه كان تجسيدا للحركة الاسلامية مقابل الادب الدنيوي.

لم يُطبق نظام الحقوق بشكل دقيق أولاً، وتنظم الاحكام والتشريعات على اساس تلك الحقوق، وفيما نعلم ان الإمام (عليه السلام) قد سبق العلماء والقانونيين جميعاً في دنيا الإسلام؛ بل في دنيا الإنسان في هذا المضمار الذي على اساسه تركز أصول الاخلاق والتربية ونظم الاجتماع..

ورسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) لم تهدف الى

(رسالة الحقوق) النموذج الامثل لمعارف الامام (عليه السلام) وعلومه التي سجلها لنا التاريخ، حيث تكلفت تنظيم أنواع العلاقات الفردية والاجتماعية للإنسان في الحياة بنحو يحقق للفرد والمجتمع سلامة العلاقات، ويجمع لهما عوامل الاستقرار والرفي والازدهار.

علاوة على ضمانتها للعدالة الاجتماعية والاقتصادية والادارية التي لن تتحقق ما

في المواثيق والعهود التي اصطنعها الانسان بقوانينه الوضعية بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ذلك أن الانسان الذي لا يحمي حق سمعه ولسانه وبصره ويديه سيتحول الى كائن محكوم لسيطرة غرائزه المفتوحة بشهواتها على افتراس حقوق الآخرين وانتهاكها، فلا معنى للكلام عن الحقوق الانسانية بمعزل عن تطهير الفضاء الداخلي للإنسان وتطهير الفضاء الداخلي للسلطة.

فالعالم الذي يعيش ضد ذاته وضد الآخر وضد المجتمع هو عالم عاجز عن توفير المناخ النظيف الذي تزدهر في أجوائه حقوق الانسان، وفي هذا الاطار يجدر بنا الالتفات الى أن مآثرة رسالة الحقوق السجادية في المجال التطبيقي ارتكزت في تحصين الاجتماع الاسلامي من مخاطر التفلت والتسيب بتصليب معاييرها في جانبيين أساسيين: الأول حق الأخلاق فيما يظهر من حديثه (عليه السلام) عن حق الجار وحق الصاحب وحق الشريك وحق الغريم وحق الخصم وحق الناصح وحق الصغير وحق ذي المعروف وحق السائل والمسؤول، والثاني حق العبادة فيما يظهر من حديثه (عليه السلام) عن حق الصلاة وحق الحج وحق الصوم وحق الصدقة وحق الهدى.

ويتضح من هذه المنظومة أن الامام (عليه السلام) لم يخرج - بقضية الحقوق - عن نظام قيم ومفاهيم العقيدة وبالتالي عن الغاية السامية لمعنى استخلاص الانسان على الأرض، حيث يفتح الامام رسالته بتوجيه الأنظار الى حقوق الله المحيطة بالإنسان في كل حركة من حركاته، لافتنا الى أن أكبر حقوق الله تبارك وتعالى على الانسان ما أوجبه عليه لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق، وما دامت هذه الحقوق ربانية المصدر فلن تجرؤ أي سلطة على انتهاكها، لذلك سقطت الدولة الأموية لتجاهرها العلني السافر في انتهاك الحقوق والحرمات والكرامات بما في ذلك تفريغ النصوص القرآنية والنبوية من روحها.

زعموا بأن سياسة الامام علي السجاد (عليه السلام) هي الابتعاد عن السياسة، ولئن كان طابع نشاطه استنهاض روائد التوعية العقائدية والروحية، فمرد ذلك الى أن حماية المرجعية الثقافية للأمة من شأنها أن تفرض على النظام العام الالتزام بثوابت القضايا الحقوقية للإنسان.

بيد أن الامام علي بن الحسين (عليه السلام) نزع الى عقلنة العلاقة بين الحاكم والمحكوم ليحررها معا من هواجس الفتنة والمماحكة والمغالبة، فكلاهما مسؤول أمام الله عن قدسية العدل ونعمة الأمن وشرف الاستخلاف، فحق - الحاكم - في نظر الامام: «.. وحق السلطان أن تعلم أنك جعلت له فتنة، وأنه مبتل فيك بما جعله عز وجل له عليك من السلطان.. وأن تخلص له في النصيحة وأن لا تماحكه وقد بسطت يده عليك فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه..» كما ورد في كتاب مكارم الاخلاق في ذكر الحقوق..

وحق المحكومين في نظره أن يعلم الحاكم أنهم صاروا رعيته لضعفهم وقوته فيجب أن يعدل فيهم ويكون لهم كالوالد الرحيم يغفر لهم جهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة ثم يشكر الله على ما أتاه من القوة عليهم فان لم يفعل كان خائناً وظالماً وكان حقا على الله أن يسقط من القلوب محله، كذلك نلاحظ من تفحص المنهج الذي انتظمت عليه رسالة الامام الى أن تلك الرسالة لم تكن مجرد تفصيل لمجالات استحقاقها، بل انها فيما يتضح من لغتها التربوية، تعنى عناية بالغة برصد أهم الاشكالات التي تهدد قيمة التوازن الاجتماعي والمساواة الاجتماعية التي لا يمكن توفرها الا وفق المرتكز الشمولي الذي وصفه السجاد (عليه السلام)، وهو أن تلك الحقوق مقررة من رب الانسان وخالقه ولا مصدر لشرعيتها الا شرعية الوحي السساوي وشرعية الكرامة الانسانية والحرية الانسانية التي لا يستقيم بدونها معنى الانسان.

من هنا يبتدئ الإمام - ببلورة - تلك الحقوق باستيفاء حقوق الانسان مع نفسه وحماية نفسه من نفسه كشرط موضوعي لإنجاز الآخر، وهي لفظة لا نكاد نجدها